

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 계약기간 연장에 따른 선금채권 확보에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■병원에서는 요양병원 증축공사를 위해 [표 1]과 같이 지구단위계획 변경 용역을 비롯한 #건의 용역 계약을 체결하였고, 원활한 용역 업무 진행을 위해 약 \$백만원 상당의 선금을 지급하였습니다.

[표 1] ◆◆병원 증축공사 관련 용역 계약 및 선금지급 현황

(단위 : 천원)

계 약 명	계약기간	계약금액	선금지급액	선금지급일
지구단위계획 변경용역		\$ \$	\$ \$	'19.12.00.
소규모 환경영향평가 용역		\$ \$	\$ \$	'19.12.00.
소규모 재해영향평가 용역		\$ \$	\$ \$	'19.12.00.

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 「계약예규」 1.정부입찰·계약 집행기준 제11장(선금의 지급 등)에서는 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 경우 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다고 정하고 있으며, 선금을 지급하고자 할 경우에는 제35조(채권확보)에 따라 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 해당 보험기간의 종료일은 계약기간의 종료일 다음날부터 60일 이상으로 하여야 하며, 계약기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간에 연장하고자 하는 기간을 가산한 보증서를 제출하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■병원에서는 선금을 지급한 계약에 대해 계약기간을 연장하는 경우에는, 연장기간을 가산하여 선금보증서를 재수령 해야합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■병원에서 체결한 연장계약 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ◆◆병원 증축공사 관련 용역의 계약기간이 두 차례 연장되었음에도 연장된 기간을 가산한 선금보증서를 확보하지 않은 사실이 있어 이를 현지조치 하였습니다.

[표 2] 요양병원 증축공사 관련 용역 계약 연장 내역

(단위 : 원)

계 약 명	계약시작일	계약종료일	변경 계약기간		선금 보증기간
			1차	2차	
소규모 재해영향평가 용역	'19.12.00.	'20.06.00.	'20.08.00.	'20.10.00.	'19.12.00. ~'20.08.00.
소규모 환경영향평가 용역	'19.12.00.	'20.07.00.	'20.09.00.	'20.10.00.	'19.12.00. ~'20.09.00.
지구단위계획 변경 용역	'19.12.00.	'20.07.00.	20.09.00.	'20.10.00.	'19.12.00 ~'20.11.00.

4. 관계기관 의견 : ■■■■■병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- ◆◆병원 증축공사 관련 용역 계약에 대해 연장된 계약기간을 가산한 선금 채권 보증서를 확보하시기 바랍니다.(현지조치)